



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1979 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2024-58697363- -APN-DR#CNDC, caratulado: "WADE S.A. (CRESTA ROJA) S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1979)".

La presentación de fecha 5 de junio de 2024 mediante la cual WADE S.A. notificó la operación de concentración económica consistente en la adquisición de la totalidad de los activos que PROTEINSA S.A. adquirió en la quiebra de RASIC HERMANOS S.A., correspondientes a la unidad productiva *CRESTA ROJA*, y también respecto de determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra e integrantes de la misma unidad productiva.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-35208515-APN-SCE#ANC), emitido el 8 de abril de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7°, 8°, 9°, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición por parte de WADE S.A. ("WADE") de la totalidad de los activos que PROTEINSA S.A. ("PROTEINSA") adquirió en la quiebra de RASIC HERMANOS S.A. ("RASIC HERMANOS"), correspondientes a la unidad productiva *CRESTA ROJA*, y también respecto de determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra e integrantes de la misma unidad productiva. La transacción se llevó a cabo en el marco del proceso judicial de la quiebra de RASIC HERMANOS

y el concurso preventivo de PROTEINSA, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 18.

WADE se dedica a la producción y procesamiento de carne de aves. Su último controlante es HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. ("HAISA"), empresa dedicada a los servicios de financiación y actividades financieras. El objeto de la adquisición comprende todos los activos y bienes utilizados por PROTEINSA en el negocio avícola —incluyendo inventarios de materia prima, aves (activos vivos), suministros, productos en proceso, productos terminados y todas las marcas que eran propiedad de RASIC HERMANOS transferidas a PROTEINSA.

La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición de la unidad productiva CRESTA ROJA por parte de WADE S.A. infringe el artículo 8° de la Ley 27.442. El análisis se concentró en los efectos horizontales en los mercados de (i) producción y comercialización de carne aviar, (ii) menudencias aviares y subproductos, y (iii) productos procesados elaborados a partir de carne aviar, así como en los efectos de la integración vertical entre este último segmento y la producción avícola aguas arriba. El mercado geográfico relevante fue determinado como nacional para los tres segmentos.

En cuanto al mercado de producción y comercialización de carne aviar, la Secretaría verificó que, previo a la adquisición, HAISA —a través del grupo comprador y sus subsidiarias— lideraba dicho mercado, medido en términos de cabezas faenadas. No obstante, dado que CRESTA ROJA había estado prácticamente inactiva en los años anteriores al cierre de la operación, la participación conjunta del grupo resultante alcanza, como máximo, el 25% del total, en tanto el índice HHI ex post da cuenta de un mercado escasamente concentrado según los parámetros internacionales y los umbrales de la Secretaría. En consecuencia, no se advierten señales de preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia en este mercado.

El análisis del mercado de menudencias aviares y subproductos arrojó idéntica conclusión. Dado que la producción y venta de menudencias y subproductos deviene directamente de la producción de carne aviar, y que el proxy de participación utilizado —cabezas faenadas— es el mismo que en el mercado anterior, la participación conjunta y la variación del HHI no evidencian señales de preocupación desde el punto de vista competitivo.

Respecto del mercado de productos procesados elaborados a partir de carne aviar (precocidos, prefritos, congelados, etc.), la Secretaría señaló que no fue posible obtener datos precisos de participación de mercado para este segmento en particular. Sobre la base de estimaciones propias y de la parte notificante, en el escenario de máxima la cuota del grupo comprador ex post se ubicaría entre el 22% y el 25%. Un análisis cualitativo de la cantidad y relevancia de los competidores activos —entre los que se encuentran, entre otros, SOYCHÚ S.A., LAS CAMELIAS S.A., PALADINI, MOLINOS y SWIFT ARGENTINA— permite inferir que la operación no plantea problemas competitivos en este segmento.

En relación a los efectos verticales entre el mercado de productos procesados y la producción de carne avícola aguas arriba, la Secretaría señaló que las ventas de materia prima del grupo comprador a terceros fabricantes de productos elaborados representan solo el 4% de sus ventas totales, y que la elaboración propia de dichos productos ha requerido históricamente una fracción inferior al 2% del total producido de carne aviar. Junto a ello, la reducida participación que aporta CRESTA ROJA al grupo comprador en ambos eslabones permite descartar preocupaciones desde el punto de vista de la integración vertical.

Finalmente, la Secretaría no advirtió la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 8 de abril de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de WADE S.A. de la totalidad de los activos que PROTEINSA S.A. adquirió en la quiebra de RASIC HERMANOS S.A., correspondientes a la unidad productiva *CRESTA ROJA*, y también respecto de determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra e integrantes de la misma unidad productiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a WADE S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2024-58697363--APN-DR#CNDC, caratulado "WADE S.A. (CRESTA ROJA) S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1979)".

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consistió en la adquisición por parte de WADE S.A. ("WADE") de la totalidad de los activos que PROTEINSA S.A. ("PROTEINSA")¹ adquirió en la quiebra de RASIC HERMANOS S.A. ("RASIC HERMANOS"), correspondientes a la unidad productiva *CRESTA ROJA*, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva.²
2. La transacción, como ya fuera mencionado, se llevó a cabo en el marco del proceso judicial de la quiebra de RASIC HERMANOS y el concurso preventivo de PROTEINSA, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 18, a cargo de la Dra. Valeria Pérez CASADO, Secretaría N° 35.
3. WADE se dedica a la producción y procesamiento de carne de aves. El último controlante es HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. ("HAISA"),² empresa que se dedica a los servicios de financiación y actividades financieras.
4. El objeto de la presente operación fueron todos los activos y bienes utilizados por PROTEINSA, y que fueran adquiridos por éste conforme la *Enajenación de la Unidad Productiva de RASIC HERMANOS*, que incluye también los inventarios de materia prima, aves (activos vivos), suministros, productos en proceso y productos terminados relacionados con el negocio avícola de PROTEINSA, y todas las marcas que eran de propiedad de RASIC HERMANOS transferidas a PROTEINSA.

II ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

II.1. "WADE S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9° LEY N.º 27.442 (CONC. 1780)" (Conc. 1780)

5. El 11 de diciembre de 2023, las partes dieron cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución (ex) SCI 480/2020 (RESOL-2020-480-APN-SCI#MDP), y notificaron la operación de concentración económica ya mencionada.

¹ Conforme surge del expediente EX-2020-78246701-APN-DGD#MDP, caratulado "CONC. 1399 - PROTEINSA S.A. Y RASIC HERMANOS S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156".

² Los accionistas de HAISA son: Joaquín DE GRAZIA (15,30%), Sucesión de Pierino de Grazia (15,30%), HAISA (1,02%), Juana Nilda GARCÍA (5,10%), Ariel Gaspar DE GRAZIA (1,36%), Claudia Carolina DE GRAZIA (1,36%), Mariela Fernanda DE GRAZIA (1,36%), Elba Elisa DE GRAZIA (10,20%), Villa Novita S.A. (14,70%), Mercado Porteño S.A. (14,70%), Villa El Carmen S.A. (9,80%) y Gragzie S.A. (9,80%).

6. La resolución se dictó en el marco del expediente caratulado: “OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA”, en el expediente EX-2019-19160805-APN-DGD#MPYT, y dispuso que la operación en cuestión debía ser notificada de conformidad al artículo 9° de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
7. Como se mencionó en el párrafo anterior, dicha presentación fue formalizada recién el día 11 de diciembre de 2020,⁴ es decir en el vigésimo tercer día hábil después de habersele notificado la Resolución que así lo disponía.
8. Ante esto, este organismo nuevamente detectó que las partes, además de haber demorado al solicitar a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) que se expida al respecto, notificaron la operación de concentración económica fuera del plazo establecido en el artículo 8° de la Ley 25.156 entonces vigente, hecho que ameritó la aplicación de la multa que estipula el artículo 46, inc. d), en virtud de lo establecido por el artículo 9° de la misma Ley.
9. En oportunidad de haber notificado la operación de concentración económica, el 13 de enero de 2021, la ex CNDC consideró que las partes debían completar cierta información, en el marco de la Resolución (ex) SDCyC 40/2001.
10. En consecuencia, se efectuaron observaciones al formulario F1, haciéndoles saber a las notificantes que hasta tanto dieran cumplimiento a lo solicitado, no comenzaría a correr el plazo establecido en el artículo 14 de la LDC, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto las partes dieran cumplimiento a las observaciones efectuadas. Dicha providencia fue notificada el 13 de enero de 2021.
11. Debido al tiempo transcurrido, la ex CNDC consideró que se encontraban configurados los presupuestos para decretar la caducidad del procedimiento en los términos del punto VI del Anexo I de la Resolución (ex) SDCyC 40/2001, en cuanto establecía en su parte pertinente: “*[s]e producirá la caducidad del procedimiento cuando los notificantes no realicen actos idóneos para impulsarlo en el término de TREINTA (30) días. En particular, se considerará que los notificantes no han cumplido su carga de impulsar el procedimiento si no presentaran en el término antes indicado la información que la Autoridad de Aplicación les hubiera solicitado...*”.
12. La Resolución (ex) SCI 1082/2021 (RESOL-2021-1082-APN-SCI#MDP) declaró la caducidad del procedimiento, tuvo por desistida la notificación con revocación de sus efectos jurídicos, e impuso a WADE S.A. una multa de 20.317,44 unidades móviles por notificación tardía —con cálculo diferido al momento de la re-notificación mediante nuevo formulario F1.
13. Esta resolución fue notificada a las partes el 13 de diciembre de 2021.
14. Conforme lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución (ex) SCI 1082/2021, el cálculo exacto de la multa se difirió al momento en que la operación fuera nuevamente

³ Comienzo de la carga de la documentación el 10 de diciembre de 2020, después de las 17:00hs, fuera del horario de atención de la mesa de entradas de la ex CNDC.

⁴ Conforme al Manual de Uso – Trámites a Distancia (TAD) fs. 32, que dice: “*DÍAS Y HORAS HÁBILES. La plataforma TAD permite el ingreso y movimiento de documentación en todo momento. Sin perjuicio de ello, y para los expedientes que tramiten ante la ex CNDC, se mantienen los días y horarios hábiles administrativos de la Mesa de Entradas de la Comisión Nacional*”.

notificada, lo que ocurrió el 5 de junio de 2024, en tanto la presentación fue realizada el 4 de junio de 2024 fuera del horario de atención de la Mesa de Entradas de la ex CNDC.

15. Cabe destacar que la multa correspondiente, como ya se señaló, fue impuesta en el expediente de referencia del presente apartado, y que la ampliación de dicha multa, considerando el tiempo transcurrido entre la caducidad del expediente caratulado “WADE S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 LEY N.º 27.442 (CONC. 1780)” y la nueva notificación de estas actuaciones, será resuelta, por razones de economía y coherencia procesal, en el marco de ese mismo expediente.

III ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

16. El 5 de junio de 2024, WADE presentó el formulario F0+F1, notificó nuevamente la operación de concentración económica, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución (ex) SCI 1082/2021.
17. La transacción descrita en los apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la LDC.
18. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS DOS MIL MILLONES (AR\$ 2.000.000.000,00)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LCD, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁵
19. El 12 de junio de 2024, —y tras analizar la presentación efectuada— la ex CNDC, consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte que el plazo establecido en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr a partir del primer día hábil posterior al 5 de junio de 2024 y quedará suspendido desde la suscripción de la providencia en cuestión, y así continuarán hasta la última presentación de la parte que anteceda a la emisión del dictamen no vinculante contemplado en el artículo 3º, inc. a), de la Resolución SC 359/2018.
20. El 5 de febrero de 2026, la notificante realizó una presentación cumpliendo con la totalidad de los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el formulario F0 y F1.
21. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LCD, comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

⁵ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”.

IV EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

IV.1. Naturaleza de la operación

22. En la Tabla 1 se presentan las actividades que realizan en el país las empresas afectadas.

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Compañía	Actividades
Grupo comprador	
HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A.	Servicios de financiación y actividades financieras.
VILLA NOVITA S.A.	Servicios de financiación y actividades financieras.
MERCADO PORTEÑO S.A.	Servicios de financiación y actividades financieras.
VILLA EL CARMEN S.A.	Servicios de financiación y actividades financieras.
GRAGZIE S.A.	Servicios de financiación y actividades financieras.
GRANJA TRES ARROYOS S.A.C.A.F.E.I. ("GTA")	Producción, procesamiento y comercialización de carnes de aves, menudencias, subproductos y productos elaborados de carne aviar.
WADE S.A.	Producción, procesamiento y comercialización de carnes de aves, menudencias, subproductos y productos elaborados de carne aviar.
PIENSOS S.A.	Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.
OLEOS SANTAFECINOS S.A.*	Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.
GRUPO ARGENTINO DE ALIMENTOS S.A.	Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco.
COBB ARGENTINA S.A.	Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevo.
AVEX S.A.	Producción, procesamiento y comercialización de carnes de aves, menudencias, subproductos y productos

	elaborados de carne aviar.
GEN AVE S.A.*	Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.
AVÍCOLA CAPITÁN SARMIENTO S.A.	Alquiler de maquinaria y equipo, actualmente sin personal.
PROLECH S.A.	Producción de leche bovina.
MOLE FORESTAL S.A.*	Plantación de bosques.
CONFIABLES S.G.R.	Servicios auxiliares a la intermediación financiera.
ELECTRO GTA S.A. *	Generación de energía.
SUPERPORCO S.R.L.	Cría de ganado porcino, excepto el realizado en Cabañas.
SOCIEDAD PRODUCTORES ENTRE RÍOS S.A. (SUPER. S.A.)	Producción, procesamiento y comercialización de carnes de aves, menudencias, subproductos y productos elaborados de carne aviar.
Objeto	
CRESTA ROJA	Producción, procesamiento y comercialización de carne de aves, menudencias, subproductos y productos elaborados de carne aviar.

* No operativas; en proceso de disolución societaria.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

23. Se identifican relaciones horizontales entre el grupo comprador y CRESTA ROJA en la producción, procesamiento o elaboración y comercialización de carne aviar y sus subproductos, que se divide en: (i) carne aviar —incluye pollo fresco entero y trozado—; (ii) menudencias y subproductos de pollo; y (iii) productos procesados elaborados a partir de carne aviar (precocidos, prefritos, congelados, etc.).
24. Cabe mencionar que el tercero de los segmentos mencionados (el de la elaboración de productos procesados elaborados a partir de carne aviar) se relaciona *aguas arriba* con la producción de carne aviar. Por ende, la operación refuerza la integración vertical del grupo comprador respecto del escenario previo en estos segmentos de mercado.
25. Considerando el análisis horizontal en ambos mercados y los efectos que se verán a continuación, solo se realizarán unas breves consideraciones desde el punto de vista de la relación vertical en el apartado correspondiente al mercado de productos procesados elaborados a partir de carne avícola.

26. En relación al mercado geográfico relevante, en virtud de la cobertura de las actividades y los antecedentes de la ex CNDC, para los tres mercados mencionados, se considera nacional.
27. Vale aclarar que, en la cadena de valor aviar, la cría de aves es la actividad inherente a la producción de carne aviar que provee el insumo para el procesamiento y/o elaboración y la comercialización de pollo, menudencias y sus subproductos sin procesar y procesados.
28. Sin embargo, para ambas partes de la transacción, esta actividad se lleva a cabo internamente y para el propio abastecimiento de las empresas y no se ofrece como servicio a terceros, por lo que no se generan efectos en el mercado a partir de la operación en lo relativo a la actividad de cría.

IV.2. Efectos horizontales

IV.2.1. Mercado de producción y comercialización de carne aviar

29. Conforme la jurisprudencia de la ex CNDC⁶ e internacional,⁷ el mercado de carne aviar constituye un mercado diferenciado del de otro tipo de carnes, e incluye el pollo fresco sin procesar, tanto entero como trozado.
30. A su vez, también conforme la jurisprudencia local e internacional, el pollo fresco constituye un mercado distinto del de sus derivados: las menudencias y los subproductos, y los productos elaborados a partir de carne aviar.
31. Previo a la adquisición, HAISA —a través del grupo comprador y sus subsidiarias— lideraba el mercado de producción de pollo, medido en términos de cabezas faenadas. Según datos aportados por la parte notificante, este segmento representa aproximadamente el 70% de sus ventas en los últimos años.
32. A continuación, se presenta la participación de las empresas involucradas y sus principales competidores en el mercado de producción y comercialización de carne aviar, utilizando como proxy las cabezas faenadas por cada uno de ellos.
33. Dado que la operación fue notificada tardíamente, la tabla refleja el escenario de los tres (3) años previos a la fecha de cierre de la operación,⁸ así como la estructura resultante en los tres (3) años previos a la notificación ante esta autoridad.

Tabla 2 | Participaciones en el mercado de producción y comercialización de carne aviar en Argentina. Pre y post operación

	Participaciones pre operación	Participaciones post operación
--	----------------------------------	-----------------------------------

⁶ Resolución (ex) SCI 813/2019 (RESOL-2019-813-APN-SCI#MPYT), de fecha 6 de diciembre de 2019, Dictamen CNDC (F-2019-100447980-APN-CNDC#MPYT) del 8 de noviembre de 2019, en el marco del expediente EX-2018-67198466-APN-DGD#MPYT, caratulado: "CONC. 1672 – FRIBEL S.A. Y GRANJA TRES ARROYOS S.A.C.A.F. e I. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9° LEY 27.442".

⁷ Decisión de la Comisión Europea en M. 8562 de fecha 18/10/17, "CARGILL/FACCENDA INVESTMENTS".

⁸ Cabe aclarar que entre 2015 y 2018, la actividad en CRESTA ROJA fue intermitente, alternando períodos de cierre total y reactivaciones parciales, y estando inactiva durante aproximadamente un año, entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018.

Empresa	2016	2017	2018	2021	2022	2023
GRUPO COMPRADOR (HAISA)	18,5%	17,9%	19,9%	21,7%	25,1%	22,2%
CRESTA ROJA	3,7%	5,8%	0,2%	–	–	–
SOYCHU S.A.	10,2%	10,0%	11,6%	11,6%	9,9%	13,2%
LAS CAMELIAS S.A.	6,9%	7,0%	7,4%	8,1%	8,3%	8,3%
INDUSTRIALIZADORA S.A.	5,5%	5,2%	5,3%	4,9%	4,9%	5,0%
FADEL S.A.	2,4%	2,4%	2,8%	4,0%	4,3%	4,3%
CALISA COMPLEJO ALIM. S.A.	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,8%	2,8%
MIRALEJOS S.A.	3,3%	3,3%	3,1%	2,6%	2,8%	2,8%
ALIBUE S.A.	3,6%	3,3%	3,6%	3,3%	3,4%	2,7%
F.E.P.A.S.A.	1,6%	1,7%	2,0%	2,6%	2,6%	2,6%
POLLOLÍN S.A.	3,3%	3,0%	2,9%	2,7%	2,6%	2,3%
AVEX S.A.*	2,8%	2,5%	1,6%	–	–	–
OTROS	35,1%	34,8%	36,5%	35,5%	33,4%	33,8%
Participación conjunta	22,2%	23,8%	20,1%	21,7%	25,1%	22,2%
HHI pre operación	634	622	704			
HHI post operación	773	831	713			
Variación de HHI	139	209	10			

*Incorporada al GRUPO GTA post 2018.

Fuente: SCE en base a información provista por la notificante.

34. A partir de los datos previos, se observa que la participación conjunta en los distintos años alcanza, como máximo, el 25% del total y que el HHI ex post da cuenta de un mercado escasamente concentrado, según los parámetros internacionales y los umbrales de esta SCE.
35. En consecuencia, no se advierten señales de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia en este mercado.

IV.2.2. Mercado de menudencias aviares y subproductos

36. Las menudencias de pollo abarcan las partes comestibles del pollo que no son la carne tradicional (pechuga, muslo, ala), pero que son consumidas en muchos mercados o utilizadas en la producción de alimentos procesados como hígado de pollo, corazón, molleja de pollo y patas de pollo.
37. Los subproductos involucran aquellos derivados del procesamiento del pollo que no son la carne principal, pero que tienen valor comercial en diversas industrias como la harina de plumas (usada en alimentos para animales y fertilizantes); la harina de carne y hueso (usada en alimentación animal); la grasa de pollo (utilizada en la producción de alimentos y biocombustibles); piel de pollo (utilizada en la industria alimentaria para embutidos y snacks) y cartílago y colágeno (empleados en suplementos y productos cosméticos).

38. Estas dos categorías no incluyen a aquellos productos procesados que se elaboran a base de carne aviar.
39. Conforme antecedentes de la ex CNDC⁹ y de acuerdo al parecer de la propia parte notificante, la producción y venta de menudencias y sus subproductos deviene de la producción de carne aviar.
40. Como se ha visto, el proxy para medir la participación de mercado de las empresas en este segmento es la cantidad de cabezas de ave faenadas.
41. Según los datos presentados en el apartado anterior (Tabla 2), la participación ex post del Grupo comprador y la variación del HHI a partir de la operación no evidencian señales de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia.

IV.2.3. Mercado de productos procesados elaborados a partir de carne aviar (precocidos, prefritos, congelados, etc.)

42. El mercado de productos procesados elaborados a partir de carne aviar comprende productos crudos rebozados y/o congelados y productos cocidos y listos para consumir o recalentar. A diferencia de los subproductos o menudencias, los productos procesados a base de carne aviar son productos de alto valor agregado a base de pollo.
43. Esta categoría incluye una amplia variedad de productos como bocaditos de pollo rebozados, *nuggets*, medallones de pollo, supremas rebozadas, caldo concentrado de gallina, etc.
44. En su comercialización intervienen jugadores que, como las empresas involucradas, fabrican sus propios productos y están verticalmente integradas en el eslabón *aguas arriba* de la producción de carne aviar, la principal materia prima —SOYCHÚ; LAS CAMELIAS; ALIBUE; CALISA; FEPASA (marcas *ALVEAR* y *CEDAL*); MIRALEJOS (marca *SAPUCAI*); INDUSTRIALIZADORA S.A. (marca *NOELMA*) y POLLOLÍN.
45. También intervienen empresas productoras específicamente de productos procesados, entre las que destacan GRANGY'S; PALADINI; MOLINOS —marcas GRANJA DEL SOL y LUCCHETTI—; GRUPOLAR; SWIFT ARGENTINA; ARTICO; SADIA¹⁰ y, en menor medida, empresas que venden productos con marca propia fabricados por terceros (CARREFOUR, COTO, JUMBO, DISCO, VEA, LA ANÓNIMA).
46. Las partes comercializan congelados y prefritos de pollo bajo las marcas GRANJA TRES ARROYOS; AVÍCOLA CAPITÁN SARMIENTO; CAMPOS DE ARECO; JET FOOD; SIERRASUR; BECAR y CRESTA ROJA.
47. En relación al tamaño y las participaciones del mercado, no fue posible hallar datos específicos referidos a este segmento particular.
48. En base a distintas estimaciones realizadas por la parte notificante y por esta SCE, en el escenario de máxima —aquel donde la participación conjunta de las partes resulta la más elevada— la cuota del grupo comprador ex post se ubicaría aproximadamente entre el 22% y el 25%.

⁹ CONC. 1672 previamente citada.

¹⁰ Según la información provista por la notificante, las ventas locales de SADIA provienen de los productos elaborados por la misma empresa en Brasil.

49. Complementariamente, un análisis cualitativo sobre la cantidad y la relevancia de los competidores en este mercado, identificados en los párrafos anteriores, permiten inferir que la operación no plantea problemas desde el punto de vista competitivo en la producción y comercialización de productos procesados elaborados a partir de carne aviar (precocidos, prefritos, congelados, etc.).
50. Desde el punto de vista de la relación vertical entre este eslabón y la producción del insumo carne avícola, *aguas arriba*, la parte notificante ha informado que las ventas de materia prima que se comercializa a terceros fabricantes de productos elaborados a partir de carne aviar representan solo el 4% de las ventas totales del grupo comprador. A su vez, la elaboración propia de los productos elaborados con carne aviar ha requerido, históricamente, una fracción marginal del total producido de carne aviar, inferior al 2%.
51. Junto a ello, la reducida participación que aporta CRESTA ROJA al grupo comprador en ambos eslabones, así como las participaciones conjuntas resultantes *ex post*, permiten descartar preocupaciones desde el punto de vista de la integración vertical.

IV.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

52. Esta SCE no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

V CONCLUSIONES

53. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
54. Por ello, opina que corresponde autorizar la presente operación de concentración económica consistente en la adquisición de la totalidad de los activos que PROTEINSA S.A. adquirió en la quiebra de RASIC HERMANOS S.A., correspondientes a la unidad productiva CRESTA ROJA, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva por parte de WADE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
55. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 1979 | Dictamen SCE [aprueba]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.